

[예상][08.02-1]취소소송에서 부작위위법확인소송으로의 소의 종류의 변경의 요건 및 허용 범위

【문제 8.2】

<사례>

행정청 A는 甲에게 "개발행위허가 거부처분"을 내렸다. 甲은 해당 거부처분이 위법하다고 판단하여 처분의 취소를 구하는 "취소소송"을 법원에 제기하여 현재 제1심 소송이 계속 중이다. 소송이 진행되던 중 甲은 법률 전문가의 조언을 듣고 취소소송보다는 "부작위위법확인소송"으로 소송의 종류를 바꾸는 것이 유리하겠다고 판단하여 소를 변경하고자 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 "영업정지 6개월 처분"을 받고 취소소송을 제기하여 심리 중인데, 행정청 B가 소송 중에 乙의 정상을 참작하여 해당 처분을 "영업정지 2개월"로 감경하는 처분을 별도로 내렸다.

(물음 1) 甲이 현재 진행 중인 "취소소송"을 "부작위위법확인소송"으로 변경하고자 할 때, 행정소송법 제 21 조에 따른 "소의 종류의 변경"의 요건과 허용 범위에 대하여 설명하라.